

一、缔约过失责任纠纷

1. 用人单位通知劳动者被录用后又反悔的，违反诚信原则，应承担
缔约过失责任 1
—— 张某诉某电子公司缔约过失责任案
2. 表意反复型缔约过失责任在劳动合同缔约纠纷中的适用 7
—— 包某诉某幼儿园缔约过失责任案

二、预约合同纠纷

3. 预约合同纠纷中违反诚信磋商义务的违约行为认定 14
—— 刘某诉某实业公司、张某预约合同案

三、确认合同无效纠纷

4. 非集体经济组织成员借名购买因旧村改造、新农村建设等而建设
的不改变土地性质的安置住房的行为效力认定 19
—— 张某诉史某确认合同无效案

2 中国法院2025年度案例·合同纠纷

5. 合同纠纷中“最有利于被监护人原则”的理解与适用..... 23
——李甲诉李乙、李丙确认合同无效案

四 、 债权人代位权纠纷

6. 债权人代位权纠纷举证责任分配规则..... 28
——黄某诉吴甲、吴乙债权人代位权案

五 、 债权人撤销权纠纷

7. 债务人在负债后，将唯一可供执行的房屋赠与，债权人能否行使
撤销权 33
——李某诉冯某、梁甲债权人撤销权案
8. 恶意串通损害他人合法权益的，债权人可行使撤销权 38
——陈某诉陶甲等债权人撤销权案
9. 处于诉讼中的债权不影响债权人行使撤销权 43
——某商业银行诉某制钢公司、梁某债权人撤销权案

六 、 拍卖合同纠纷

10. 竞买人对拍卖标的价值的认知度应认定为竞买人自身应当承担
的交易风险..... 48
——某回收公司诉某建设公司拍卖合同案
11. 网络拍卖的法律适用及违反规则的拍卖行为的效力认定..... 52
——韩某诉某资产公司、某经营公司拍卖合同案

七 、 民事主体间房屋拆迁补偿合同纠纷

12. 预约合同未告知公摊面积的法律适用及认定标准60
——张某诉某房地产公司民事主体间房屋拆迁补偿合同案

八 、 供用电合同纠纷

13. 供电人行使终止供用电合同权利的司法审查 67
——肖某诉某供电公司供用电合同案

14. 转供电主体以超过电网企业收费标准向终端用户多收取的电费
是否退还的判断71
——某商贸公司诉某物业管理公司供用电合同案

九 、 赠与合同纠纷

15. 附义务赠与合同以受赠人保持家庭和睦为义务的，赠与人可以
受赠人离婚为由主张撤销赠与 75
——刁某诉王某、闫某赠与合同案

16. 赠与合同法定撤销权案件中证明标准及举证责任分配81
——张甲、陈某诉张乙赠与合同案

十 、 借款合同纠纷

17. 银行账户(资金)监管合同中监管人的义务和责任认定87
——某公司诉某银行柳州分行借款合同案

4 中国法院2025年度案例·合同纠纷

十一、租赁合同纠纷

18. 游戏账号租赁合同中“损害赔偿”责任主体的认定 92
——赵某诉程某租赁合同案
19. 加收电费的客观合理支出效力认定 96
——黄某诉某木业公司租赁合同案
20. 作为违约方的承租人无权主张优先承租权 102
——黄某诉何某房屋租赁合同案
21. 租赁期限超过最长存续期间的部分约定无效 107
——某农场公司诉某人才培训中心租赁合同案
22. 出租方未尽告知义务时是否构成“沉默欺诈”的认定 111
——商某诉某房地产公司房屋租赁合同案
23. 出租人对转租态度前后不一致导致承租人损失的法律责任 115
——黄某诉韦某房屋租赁合同案

十二、承揽合同纠纷

24. 非金钱给付类违约行为，违约金调整规则的适用 120
——某信用合作联社诉某电梯安装工程公司承揽合同案
25. 债务人已破产注销，在破产阶段未申报债权的“未确定之债”
债权人无权另行通过诉讼方式主张债权 124
——某钢架销售部诉某综合开发公司等承揽合同案
26. 合并建制的新村委会在原建制村债务范围内承担民事责任 129
——朱某诉某村村民委员会承揽合同案

十三、建设工程合同纠纷

- 27. 装饰装修工程未经验收使用的责任承担认定规则134
——某装饰工程公司诉某管理服务公司装饰装修合同案
- 28. 足额缴纳社会保险不当然认定存在劳动关系 138
——房某诉某建设公司建设工程施工合同案
- 29. 实际施工人的原告主体资格认定标准143
——林某诉某仓储物流公司建设工程合同案

十四、运输合同纠纷

- 30. 物流公司未尽到提示说明义务或不合理免除或减轻自身责任的
保价条款无效148
——舒某诉某运输公司运输合同案
- 31. 乘客无权直接请求网约车司机等履行辅助人承担违约责任 152
——李某诉某汽车租赁公司公路旅客运输合同案

十五、委托合同纠纷

- 32. 代运营商单方删除商品推广链接的行为性质及其法律后果157
——某食品公司诉某电子商务公司委托合同案
- 33. 无偿委托合同关系的风险分担及责任承担的法律适用 161
——赵某诉赖某委托合同案

十六、委托理财合同纠纷

34. 民间委托理财合同中事前保底条款与事后亏损负担承诺的效力
认定及损失分担 166
——于某诉杨某民间委托理财合同案

十七、物业服务合同纠纷

35. 公共管道堵塞返水导致楼下损失，物业公司未履行疏通义务的，
应承担违约责任 174
——周某、朱某诉某物业公司物业服务合同案
36. 业主不能以房屋存在一般质量瑕疵问题为由拒交物业费 178
——某物业公司诉李某物业服务合同案

十八、行纪合同纠纷

- 37.“网红”主播违约停播，高额违约金如何承担 183
——某文化传媒公司诉李某行纪合同案
38. 主播与经纪公司之间法律关系性质及主播停播、解绑账号行为
之违约责任认定 189
——某文化传播公司诉李某行纪合同案
39. 网络主播签约模式及网络主播与经纪公司法律关系性质认定 194
——某文化传媒公司诉廖某行纪合同案

十九、中介合同纠纷

40. 中介合同的成立不以委托人最终实现预期利益为前提 199
——某进出口贸易公司诉王某中介合同案
41. 中介人违反如实报告义务，无权要求支付报酬203
——某房产信息所诉张某、丁某中介合同案
42. 中介公司促成当事人签订合同后，当事人自行协商变更合同条款，仍需支付中介费 208
——某中介公司诉刘某中介合同案

二十、土地承包经营权合同纠纷

43. 合同履行过程中内容是否变更应综合认定 213
——张某诉王某土地承包经营权合同案

二十一、合伙合同纠纷

- 44.“ 隐名合伙”关系的审查认定 218
——陈某甲诉罗某合伙合同案
45. 合伙人请求返还出资款的责任认定 223
——黄某诉朱某、谭某合伙合同案

二十二、服务合同纠纷

（一）旅游服务合同纠纷

46. 游客在自行安排活动期间受伤旅游经营者承担赔偿责任 227
——栗某诉某科技公司等旅游服务合同案

（二）餐饮服务合同纠纷

47. 越证生产经营的食品与不符合食品安全标准的食品区别与分析 230
——曹某诉某餐饮公司餐饮服务合同案

（三）网络服务合同纠纷

48. 代练“打手”毁号情形下游戏代练服务经营者的责任认定..... 234
——王某诉某网络科技有限公司网络服务合同案
49. 买断制网络游戏同时具备商品和服务双重属性不适用七天无理
由退货规定 239
——原某诉甲科技公司、乙科技公司网络服务合同案
50. 消费者与电商平台间会员积分兑换争议的案由确定与管辖规则 244
——孙某诉某酒店管理公司、某航空服务公司网络服务合同案

（四）教育培训合同纠纷

51. 预付式消费合同中债权转让与合同义务转移的效力认定..... 249
——胡某诉庄某、某幼儿园教育培训合同案
52. 教培类双务合同中双方违约责任的具体认定253
——白某诉某教育科技有限公司教育培训合同案
53. 影响违约方行使司法解除权的条件258
——刘某诉某文化体育公司教育培训合同案
54. 教培机构聘用无教师资格人员从事教学是否构成欺诈..... 263
——孟甲、孟乙诉某培训学校教育培训合同案

（五）医疗服务合同

55. 特殊医疗机构的安全保障义务判定标准 269
——王某诉某医院医疗服务合同案

(六) 网络直播经纪服务合同

56. MCN 公司与主播之间的法律关系界定 273
—— 某文化传媒公司诉吴某网络直播经纪服务合同案

(七) 其他热点类型服务合同

57. 代运营方是否履行“涨粉”义务的司法认定 278
—— 王某诉周某等服务合同案
58. 预付式健身会员可因私教离店主张解除合同 284
—— 郑某诉某健身公司服务合同案
59. 商家未经消费者同意将预付式消费合同义务转移给第三人，消
费者有权拒绝并解除合同 289
—— 骆某诉夏某服务合同案
60. 代驾平台在无合同约定情况下封禁司机账户应承担违约责任 293
—— 尚某诉某信息技术公司合同案
61. 网约车司机“绕路”行为的司法认定 299
—— 王某诉某科技公司、某人力资源服务公司服务合同案
62. 服务合同中消极行为构成欺诈的认定 306
—— 王某诉陈某服务合同案
63. 直播带货领域中的行业交易习惯如何认定 310
—— 某科技公司诉某健康管理公司服务合同案

二十三、准合同纠纷

64. 错误汇款所有权归属的司法认定 315
—— 周某诉何甲、某银行涪陵分行不当得利案

一、缔约过失责任纠纷

1

用人单位通知劳动者被录用后又反悔的，
违反诚信原则，应承担缔约过失责任

—— 张某诉某电子公司缔约过失责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终1845号民事判决书

2. 案由：缔约过失责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某

被告(上诉人): 某电子公司

【基本案情】

2022年7月17日，某电子公司通过邮箱向张某发送一份《录用通知函》，载明：“致：张某：我们非常荣幸地通知你，由于您出众的业务能力和优秀综合素质，您已被我司正式录用，并列明了具体聘用条件如下：入职时间：2022年8月22日，工作地点：上海，薪酬待遇：80万元/年。请于2022年7月18日前，签署您的名字并回传给公司人事。”同日，张某回复邮件接受此岗位。

同日，某电子公司回复邮件：“收到您回执，谢谢！在原单位提出正式辞职后，请给我发个消息。”

2022年8月19日，张某自驾从苏州前往上海，入住某电子公司安排的上海某酒店，2022年8月21日15时46分与某电子公司法定代表人李某见面，17时56分，张某离开并当天回到江苏江阴。庭审中，某电子公司陈述：“2022年8月21日，张某提出新的入职条件，要求能在江阴办公，希望某电子公司在上海租房作为员工宿舍，已经触犯某电子公司底线，且张某手上已经持有多个入职机会，张某没有给予任何回复，某电子公司有理由相信张某不想再入职了，所以某电子公司向张某发送不录用短信。”

2022年8月22日20时56分，某电子公司人事向张某发送短信：“张某您好，很遗憾，综合评估下来我们觉得您目前不太符合我们的岗位要求，希望你能理解。也希望您能找到更符合您发展的机会，感谢理解和支持。”

另查明，2021年6月7日，张某(乙方)与某半导体公司签订一份《劳动合同》，约定：“自2021年6月7日至2024年6月6日，乙方的月工资为29167元。”

2022年7月19日，张某向某半导体公司提出辞职。

2022年8月19日，某半导体公司出具一份《离职证明》，载明：“兹证明张某，自2021年6月7日就职于我司，因个人原因提出离职，于2022年8月19日与我司正式解除劳动关系。”张某提交的《工资单》显示，张某2022年6月至8月在某半导体公司的工资分别为29167元、29167元、31205元。另外，张某在2022年9月至12月没有社保缴纳记录。

张某提出如下诉讼请求：(1)某电子公司应承担因违约给张某造成的交通费、住宿费、误工费、入职体检费损失共计10918.64元。(2)某电子公司支付张某签约费16万元。(3)某电子公司向张某支付工资损失40万元。(4)本案受理费、保全费3374.59元由某电子公司承担。

【案件焦点】

某电子公司是否应承担缔约过失责任。

【法院裁判要旨】①

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为：2022年7月17日，某电子公司发给张某的《录用通知函》的内容意思表示明确，已经包含了劳动合同的主要内容，张某有理由相信其已经被某电子公司录用，将于2022年8月22日入职；张某基于对某电子公司的合理信赖而与原单位解除了劳动关系，造成损害结果已经实际发生。某电子公司违背诚实信用原则的行为，存在明显的缔约过失，依法应当承担相应的赔偿责任。某电子公司辩称，张某提出新的入职条件，已经触犯某电子公司底线，但是某电子公司未提交相关证据证明其主张，故本院依法不予采纳。关于张某的损失，张某主张交通费、住宿费3135.84元，但是张某未能提交完整的支付凭证或相应票据，且未能举证证明上述费用都是为了入职某电子公司而支出，故本院酌定某电子公司应赔偿张某交通费、住宿费1500元；张某主张体检费120元，某电子公司对此没有异议，本院予以确认；张某主张误工费7662.8元和工资损失40万元，本院认为，用人单位与劳动者订立劳动合同也必须遵循诚信原则，秉持诚实、恪守承诺，倘若用人单位承诺给予劳动者工作岗位后又取消，导致劳动者因为错误的信赖而失去原本的工作岗位，即应承担缔约过失责任，考虑到缔约过失责任的赔偿范围，除了包括为缔约合同所直接受有的损失，还应包括由于对方的过失造成订约机会丧失而受到的损失，本院综合考虑用人单位所承诺的月工资标准和劳动者寻找新工作的合理时间，本院认定某电子公司应赔偿张某三个月工资损失20万元（包括误工损失，参考某电子公司承诺的80万元年薪）。关于张某主张的签约费16万元，根据《录用通知函》约定，“其中三个月工资参照签约费，随第一个月工资发放，须服务满一年，否则全额退回公司”，故张某主张签约费16万元，没有事实和法律依据，本院依法不予支持。

福建省厦门市湖里区人民法院根据《中华人民共和国民法典》第五百条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

- 一、某电子公司应于本判决生效之日起十日内，赔偿张某203120元；
- 二、驳回张某的其他诉讼请求。

某电子公司不服一审判决，提起上诉。

福建省厦门市中级人民法院经审理认为：某电子公司于2022年7月17日向张某发送《录用通知函》，系其真实意思表示，双方据此形成签订劳动合同的意向。后张某辞去原单位工作，进行新入职前体检，为与某电子公司签订劳动合同展开准备工作。虽《录用通知函》通知张某于2022年8月22日到上海入职，但张某已提前于2022年8月19日前往上海，人住某电子公司安排的酒店，并于2022年8月21日下午至某电子公司通知的入职地点与某电子公司的法定代表人见面会谈，后于当天返回江阴。张某的上述行为，应视为已提前履行了《录用通知函》通知的入职义务。且某电子公司于2022年8月22日20时56分短信通知张某不再录用时，并未提及是因为张某未按《录用通知函》通知的时间报到而不再录用。因此，某电子公司上诉主张张某未按《录用通知函》通知的时间2022年8月22日入职，已构成违约，缺乏依据，本院不予采纳。某电子公司主张因张某提出新的入职条件，无法达成合意才不予录用，但并未对此举证证明，应承担举证不能的法律后果。故某电子公司短信通知张某不再录用，属于单方违约，已造成了张某的可信赖利益损失，应承担相应的缔约过失责任，一审法院对此处理并无不当。某电子公司主张一审判决赔偿金额过高，缺乏依据，法院不予采纳。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】①

在司法实践中，劳动者与用人单位就订立劳动合同磋商过程中产生的纠纷

①本书【法官后语】所涉法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

不在少数。在劳动者因用人单位发出录取通知书后反悔而索赔的纠纷中，双方对录取通知书的性质及是否构成缔约过失存在争议。

一、录取通知书的法律性质之辩

录取通知书，通常将其理解为是劳动合同签订之前，用人单位向经过笔试、面试等考核通过的劳动者发出的书面材料，其目的是确定未来签订劳动合同的受要约对象并促成劳动关系建立，因此录用通知书中常常会明确录用意向、工作岗位、薪资待遇、入职条件、报到要求等内容。录用通知书系用人单位向拟录用求职者所发出的希望与其建立劳动关系、订立劳动合同的一种要约，该要约经劳动者承诺后即发生法律效力，具有劳动关系预约合同的性质，对作出约定的双方当事人具有法律约束力。《中华人民共和国民法典》第七百四十五条规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人；受要约人如已经承诺，并为此承诺作了必要的准备，不能撤销。因此，具备要约性质的录用通知书到达求职者，且求职者已为建立劳动关系付出必要准备的，不能撤销。本案中，2022年7月17日，某电子公司发给张某的《录用通知函》的内容意思表示明确，已经包含劳动合同的主要内容，应视为某电子公司向张某发出订立劳动合同的要约，同日，张某同意了上述要约，并为此承诺做出必要准备，与原单位解除了劳动关系，故某电子公司发出的《录用通知函》（要约）应视为不可撤销，否则应承担缔约过失责任。

二、缔约过失责任理论在劳动法上的引入

劳动法虽然是一个业已取得独立地位的法律部门，但基于其与民法的渊源关系，仍要借助民法理论来建构制度体系。民法上，将缔约过失责任定义为：“缔约人或其缔约磋商辅助人故意或者过失违反先合同义务而给对方造成信赖利益或固有利益的损失时应依法承担的民事责任。”在《中华人民共和国民法典》中，缔约过失责任制度则主要体现在第五百条。而在劳动合同领域，未规定缔约过失责任制度，仅能从《中华人民共和国劳动合同法》第八条、第八十六条的规定中发现缔约过失责任理论的有限引入。在劳动合同领域确立缔约过失责任制度的正当性首先体现在劳动合同与民事合同属性相通。劳动合同是特

殊的民事合同，未脱离合同属性而独立存在。劳动合同缔约过失责任制度的必要性不言而喻。从保护利益角度来看，其保护的是缔约双方的信赖利益。“信赖利益是从事交易的双方当事人，在合同关系未有效力之前或效力终结之后的情况下，为合同目的所支付的特定成本。”因此，在劳动合同订立的过程中，此种信赖是值得法律保护的利益，也是理论上构建劳动合同缔约过失责任制度的基础。

缔约过失责任的赔偿范围以当事人的信赖利益为限，所谓信赖利益的损失，是指一方因信赖合同的成立和有效，但由于合同的不成立和无效的结果所蒙受的损失。信赖利益的损失包括直接损失和间接损失。在劳动合同未订立的情况下，赔偿范围如何界定。第一，直接损失通常有如下信赖人的直接财产的减少，包括缔约费用和准备履行支出的费用，如为准备面试的交通费用、住宿费用、体检费用等。第二，间接损失，也可以称为机会损失，是指缔约方因为基于对对方的信赖而导致的丧失与第三方订立合同的机会。例如，劳动者因与用人单位订立劳动合同而丧失了在其他单位的就业机会或者失去了在原单位就职的机会，间接损失很难确定。每一个就业机会对于求职者都是弥足珍贵的，所以机会损失对于劳动者来讲更值得法律保护。在具体裁量时，应综合考虑双方过错程度、劳动者的就业能力及意愿、劳动者的实际工资水平等多重因素。

本案中，张某基于对某电子公司的合理信赖而与原单位解除了劳动关系，造成损害结果已经实际发生。张某主张交通费、住宿费3135.84元，但是张某未能提交完整的支付凭证或相应票据，且未能举证证明上述费用都是为了入职某电子公司而支出，故本院酌定某电子公司应赔偿张某交通费、住宿费1500元；张某主张体检费120元，某电子公司对此没有异议，法院予以确认；张某主张误工费7662.8元和工资损失40万元，法院认为，用人单位与劳动者订立劳动合同也必须遵循诚信原则，秉持诚实、恪守承诺，倘若用人单位承诺给予劳动者工作岗位后又取消，导致劳动者因为错误的信赖而失去原本的工作岗位，即应承担缔约过失责任，法院经综合考虑用人单位所承诺的月工资标准和劳动者寻找新工作的合理时间，认定某电子公司应赔偿张某三个月工资损失20万元。

(包括误工损失,参考某电子公司承诺的80万元年薪)。

在劳动合同领域确立缔约过失责任制度不仅有其理论基础,更有现实存在的实践基础,有利于保护劳动者的合法权益。

编写人:福建省厦门市湖里区人民法院 谢源成

表意反复型缔约过失责任在劳动合同缔约纠纷中的适用

——包某诉某幼儿园缔约过失责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第二中级人民法院(2022)沪02民终4378号民事判决书

2. 案由:缔约过失责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):包某

被告(上诉人):某幼儿园

【基本案情】

2021年10月20日,某幼儿园向包某发送《录用通知书》,其中载明要求包某必须与其他公司解除劳动关系,并通过入职体检。该通知书还载明,入职时间为同年11月1日,并载明薪酬标准、劳动合同期限、试用期等内容。当日,包某回复某幼儿园,表示同意入职,即向原工作单位提出离职申请。次日,包某的离职申请审批通过,包某亦于当日办理入职体检。包某在原工作单位最后工作至同年10月24日,原劳动关系亦于该日解除。

同年10月23日,某幼儿园人事专员联系包某。双方通话后,包某在微信

聊天中向某幼儿园人事专员表示，某幼儿园既然已经选择录用其，其亦对此全方面信任，其已按《录用通知书》的要求办妥入职准备，包括申请离职并完成体检，现某幼儿园突然表示不予录用，其很难接受，心理压力不小。某幼儿园人事专员在当次微信聊天中对此并未否认，仅表示其明白，但也确实有难处。

同年10月25日，包某、某幼儿园进行了当面协商，在录音中，包某问某幼儿园，10月23日来电称职位给不到包某，为何现在又让包某入职。某幼儿园回答，实在不行只能内部协调。后包某表示了对某幼儿园的不信任，并提出赔偿。某幼儿园不同意包某提出的赔偿方案，仅同意赔偿3000元。

此后，同年10月29日、10月30日、11月1日，某幼儿园再次通过微信、邮件询问包某是否愿意入职，并表示入职时间、录用岗位、薪酬待遇等均与原《录用通知书》一致，包某均未予答复。

自2021年11月起，包某在6个月内未找到新工作。

【案件焦点】

1. 某幼儿园在向包某发出《录用通知书》后是否曾向其作出取消录用的意思表示；2. 如某幼儿园曾作出该意思表示，其此后向包某作出的希望按《录用通知书》约定条款继续履行的意思表示应如何定性；3. 某幼儿园是否应因此承担缔约过失责任，其赔偿责任的范围如何认定。

【法院裁判要旨】

上海市宝山区人民法院经审理认为：某幼儿园向包某发出的《录用通知书》系要约，包某予以承诺，意思表示到达对方，双方对某幼儿园招聘包某入职事件已达成合意。后包某基于信任进行了入职体检，并立即辞去了原工作。某幼儿园单方向包某撤销了录用通知，违反了双方之前达成的合意，虽其后又再次要求包某入职，但该意思表示系新要约，包某可以根据自己的实际情况决定是否予以承诺。某幼儿园在包某从原工作单位离职后违反约定，违背了诚信原则，使包某的利益受损，在缔约过程中存有过失，应承担缔约过失责任，支付经济损失。根据某幼儿园向包某发出的录用通知书中载明的工资标准，并综

合考虑劳动者在政策调整下再就业难易程度等情况，酌情确认包某的损失金额。

上海市宝山区人民法院依据《中华人民共和国合同法》第四十二条之规定，判决如下：

一、某幼儿园于判决生效之日起十日内支付包某经济损失15000元；

二、某幼儿园于判决生效之日起十日内支付包某体检费220元，交通费200元；

三、驳回包某的其他诉讼请求。

某幼儿园不服一审判决，提起上诉。

上海市第二中级人民法院经审理认为：其一，用人单位经招聘考核决定录用劳动者，发送含有录用岗位、录用条件、入职时间、薪酬标准、合同期限、试用期等内容的录用通知书，并要求劳动者必须与原工作单位解除劳动关系，劳动者回复同意入职并为此积极准备，双方就缔结劳动合同形成预约合同关系，均应受其约束。用人单位嗣后无正当理由取消录用，违背诚信原则，构成预约合同违约责任与本约合同缔约过失责任，属于请求权竞合，劳动者可以择一主张。其二，劳动者向用人单位主张缔约过失责任，其损害赔偿应以信赖利益为基准，结合劳动者的缔约费用、合理的再就业时间、为入职而辞去的原岗位薪酬待遇情况、录用通知书载明的薪酬待遇情况及双方当事人各自的过错程度等因素综合认定。用人单位在取消录用后、原定入职时间前又向劳动者表示其仍可按原定时间、条件入职的，其性质为新要约，劳动者有权不予承诺，不宜据此认定劳动者未尽减损义务，用人单位仍应承担相应责任。

上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

实践中，涉及录用通知书的劳动合同缔约纠纷时有发生，劳动者因此陷入就业困境，遭受经济损失。录用通知书形成于劳动合同缔约过程中，相关纠纷涉及本约缔约过失责任与预约合同违约责任之请求权竞合，应从《中华人民共

和民法典》中的实体规则出发，并结合劳动法价值目标。本案裁判认定用人单位“表意反复”构成缔约过失责任，并以信赖利益为基准、以“缔约成本+收入损失”为要点，根据在案证据酌定损害赔偿数额，以此构建裁判规则，倡导诚信缔约，促进劳动者合法权益保护与用人单位用工自主权规范。

一、表意反复型缔约过失责任的审理原则

（一）以意思自治为基础：用工自主、择业自愿

劳动合同具有更强的人身依附性及经济从属性，在缔约过程中，用人单位与劳动者各自的自主选择权利尤应尊重。用人单位具有用工自主权，即只要不违反法律规定、违背公序良俗或对劳动者公平就业权产生不当限制，用人单位即可根据本单位用工、管理的实际需要自主设定招聘条件、考核流程。而劳动者亦享有择业自主权，其可根据自身情况决定是否接受录用要约，用人单位不得单方强制缔约。

（二）以诚实信用为藩篱：权利保障、义务恪守

以诚信原则为基础产生的协力、通知、照顾、保护等先合同义务，是缔约过失责任的建立基础。^①诚信原则在劳动法中具有促进用人单位与劳动者动态利益平衡、维护公平秩序的功能。^②对缔约过失责任的构成要件、赔偿范围的认定亦应兼顾劳动法下诚信原则的特别机理。

二、表意反复型缔约过失责任的构成要件认定

（一）时间要件：以录用通知书为标志确认预约合意

缔约过失责任的事由通常发生于合同缔约过程中，双方当事人因订立合同之信赖而形成特别结合关系，基于此而使相应利益具有受保护的预期。然而，先合同义务并非自始确定，而是随债之关系进展并依事态发展而产生，^③且由于自愿原则的保障，当事人在秉持诚信的情况下亦可中断缔约，因此，从时间线索看，双方缔约意思的强度呈现循序变化的过程，对其意思表示的识别、界

①王泽鉴：《民法学说与判例研究》，北京大学出版社2015年版，第439～440页。

②饶志静：《诚实信用原则在劳动法适用的类型化》，载《北方法学》2016年第3期。

③王泽鉴：《民法学说与判例研究》，北京大学出版社2015年版，第439～400页。

分既有助于厘清缔约过失责任的认定标准，又对梳理缔约阶段关联法律制度的递进序列关系、明确请求权竞合下的法律后果处理具有裨益。通常，先合同义务始于要约生效，终于合同生效。缔约进程及法律效果归纳详见表1。

表 1 缔约进程及法律效果

演进因素	缔约意思强度递增		
缔约阶段	初步磋商	缔约磋商	本约履行
起止时点	应聘简历投递	录用要约到达	劳动合同生效
	录用要约到达	劳动合同生效	劳动合同终止
法律效果	一般注意义务	先合同义务	合同义务
救济途径	一般侵权责任	本约缔约过失责任	劳动合同违约责任
		预约合同违约责任	工伤保险责任
			一般侵权责任

（二）行为要件：以先合同义务为特征识别归责行为

缔约过失责任的成立以存在违反先合同义务的行为为前提。先合同义务在性质上属于法定义务，①其性质与强度超过一般侵权责任法下的注意义务，而近于合同关系中的注意义务。②从义务构成上看，进入缔约关系的双方均应对缔约相对方负有协力、通知、照顾、保护、忠实等先合同义务，共同推进诚信的缔约磋商。

（三）损害要件：以实益性损害为基础认定损害后果

受害方因相对方违反先合同义务的行为而受有损失，系缔约过失责任的损害要件。缔约过失责任的损害赔偿以信赖利益受损为特征，包括所受损害与所失利益。

（四）归责要件：以损害参与度为标准辨析过错归属

1. 以过错归责为原则

《中华人民共和国民法典》第五百条第一项、第二项系以故意为归责要件，

①叶名怡：《再谈违约与侵权的区分与竞合》，载《交大法学》2018年第1期。
②叶名怡：《再谈违约与侵权的区分与竞合》，载《交大法学》2018年第1期。

但缔约过失责任在主观归责要件上亦包括过失，在部分特定情形下还可能包含无过错归责。也有观点认为，缔约过失责任中的义务违反与过错是同一的，故无须分别考量义务违反与过错。^①就此，存在义务违反行为即可认定行为人具有过错。

2. 谨慎认定与有过失

根据《中华人民共和国民法典》的规定，在认定缔约过失的过错要件时并不排斥受害人与有过失的情形，学理上亦予认可。^②

其一，从义务违反之意思表示的生效时间看，根据《中华人民共和国民法典》第一百三十七条规定了意思表示的一般生效时间规则，以对话方式作出的意思表示，系于相对人知道其内容时生效，而第一百四十一条规定撤回意思表示的通知应于意思表示到达相对人前或于其同时到达相对人时方可发生撤回的效力。

其二，如前所述，由于劳动关系具有更强的人身依附性与经济从属性，劳动合同之缔约系以“平等自愿、协商一致”为原则，用人单位不能强制劳动者缔约。

三、表意反复型缔约过失责任的损害赔偿认定

（一）以所受损害为基础确定信赖利益核心

缔约过失的损害赔偿以赔偿信赖利益为基础，应包括所受损失与所失利益。其中，所受损失应包括受害方付出的缔约费用、为缔约而支出的准备费用等，本案中，即为包某支付的体检费用、交通费用。

（二）以所失利益为补充划定损害赔偿边界

有观点认为，缔约过失责任的损害赔偿应限于直接利益，而认为间接损失属于机会利益，具有不确定性，故不应赔偿。而亦有观点认为应予赔偿间接损失。两种观点均将间接损失或所失利益理解为机会损失。

^①孙维飞：《〈合同法〉第42条（缔约过失责任）评注》，载《法学家》2018年第1期。

^②王泽鉴：《民法学说与判例研究》，北京大学出版社2015年版，第441页。

在本案中，某幼儿园亦辩称包某主张的损失金额无依据。就此，笔者认为：其一，信赖利益并不必然排斥间接利益或所失利益，在其具有相当确定性时，亦可予以支持；其二，对于劳动合同缔约过失责任，应结合劳动法保护劳动者权益的基本精神，劳动者因信赖录用通知书而与原工作单位解除劳动关系，并因用人单位缔约过失之不诚信行为而产生再就业成本，其损失可以根据原工作单位薪酬标准、录用通知书载明的薪酬标准及合理的再就业时间予以认定，具有确定性，可予支持。故包某主张的缔约成本及收入损失，具有依据，应予支持。

四、劳动合同缔约致损请求权竞合的处理思路

某幼儿园的缔约过失行为可以构成预约合同违约责任与本约缔约过失责任之请求权竞合，对于该情况，可结合如下思路加以处理：

其一，在请求权竞合的情况下，应由受害方择一主张。其二，二者虽在请求权上有所不同，但其赔偿范围并无显著差异，预约合同违约责任的赔偿范围亦介于信赖利益与履行利益之间加以确定。其三，即便当事人主张预约合同违约责任，鉴于劳动合同的特殊属性，双方仍应协商一致方可缔结本约合同，就此，其违约责任亦以损害赔偿为主要方式，不能据此主张强制缔约。

编写人：上海市第二中级人民法院 王晓梅 叶戈

二、预约合同纠纷

3

预约合同纠纷中违反诚信磋商义务的违约行为认定

——刘某诉某实业公司、张某预约合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市第二中级人民法院(2023)沪02民终9584号民事判决书

2. 案由：预约合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 刘某

被告(上诉人): 某实业公司

被告(被上诉人): 张某

第三人: 任某

【基本案情】

2021年10月26日,原告与两被告、案外人某保险经纪公司签订《股权收购意向协议》(以下简称《意向协议》),约定被告某实业公司、被告张某将持有的某保险经纪公司80%、20%股权转让给原告,转让对价为2500万元;原告应于《意向协议》签订后3个工作日内支付交易定金,并开展尽职调查工作,

尽职调查完成后各方签订《股权转让协议》，原告根据《股权转让协议》的约定向两被告支付剩余股权转让对价2450万元；原告尽职调查完成后，无正当理由拒绝签订《股权转让协议》的，已支付的定金不予退还。第三人任某作为被告张某的配偶，代被告张某在协议上签名。

《意向协议》签订后，原告向被告某实业公司支付定金50万元，并开展尽职调查。2021年12月15日，原告向被告某实业公司集团总经理发送草拟的《股权转让协议》模板，要求尽快签订《股权转让协议》，被告某实业公司回复原告需限期于2022年2月底前筹集充足资金后一并签订股权转让合同、支付股权转让款。

为筹集资金，原告与案外人某信息公司约定，双方共同筹集资金2500万元收购某保险经纪公司股权，若无法按期收购则原告应向某信息公司支付违约金90万元。2022年3月，原告筹集的资金截图发送被告某实业公司，被告某实业公司、被告张某的配偶即本案第三人回复拒绝将股权出让给原告。2022年6月，原告向某信息公司支付违约金90万元。

为此，原告诉至法院，要求两被告共同双倍返还原告定金100万元、赔偿原告损失。

【案件焦点】

1. 《意向协议》的合同签订主体与合同性质；2. 预约合同项下各合同签订主体是否存在违反诚信磋商行为；3. 违反预约合同一方应承担的违约责任。

【法院裁判要旨】

上海市虹口区人民法院经审理认为：关于争议焦点一，《意向协议》实质上系以同一份书面合同书为载体的两份预约合同。其中，原告与被告某实业公司均已盖章或签名，该双方之间就某保险经纪公司80%的股权转让成立预约合同。至于被告张某与原告之间是否成立预约合同，因预约合同所涉的股权交易事项第三人任某不享有当然的家事代理权，在无被告张某授权的情况下，第三人任某无权代理被告张某签订《意向协议》，本案中亦不存在表见代理外观，

故原告与被告张某就某保险经纪公司20%的股权未成立预约合同关系。根据两被告持有的股权比例，被告某实业公司多收取的定金10万元构成不当得利，应予返还。

关于争议焦点二，《意向协议》系原告与被告某实业公司之间约定将来一定期限内订立股权转让协议的预约合同，该预约合同项下双方当事人的主要义务系就股权转让协议与相对方进行磋商及订立，而非履行股权转让协议项下的具体义务。股权转让对价的筹集、支付均属股权转让协议即本约合同签订后的本约合同履行范畴，在预约合同无明确约定的情形下，原告于本约合同签订之前不负有先行筹措或支付股权转让对价的义务。被告某实业公司在预约合同之外为原告签订本约合同设置额外条件，以原告未先行筹措交易资金为由拒绝签订本约合同，违反其在预约合同项下诚信磋商并与原告订立本约合同的义务，应承担违约责任。

关于争议焦点三，被告某实业公司的违约行为已导致当事人无法订立本约合同，预约合同的目的据此无法实现，应依据定金条款承担预约合同项下的违约责任，双倍返还原告定金80万元。对于原告主张的损失赔偿，被告某实业公司签订预约合同当时，对于原告在预约合同签订后擅自与案外人达成共同收购合意并约定违约责任这一事实无法预见，对被告某实业公司无法预见的损失原告无权主张赔偿。

上海市虹口区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第四百九十五条、第五百零九条第一款、第五百八十四条、第五百八十六条、第五百八十七条、第五百八十八条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告某实业公司于本判决生效之日起十日内双倍返还原告刘某定金80万元；

二、被告某实业公司于本判决生效之日起十日内返还原告刘某钱款10万元；

三、被告某实业公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告刘某律师代理费

损失6万元；

四、驳回原告刘某对被告某实业公司的其余诉讼请求；

五、驳回原告刘某对被告张某的全部诉讼请求。

原告刘某、被告某实业公司不服一审判决，提起上诉。

上海市第二中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

预约合同，系当事人约定在将来一定期限内就特定交易事项订立本约合同而预先成立的合同。实践中，由于订立本约合同的条件尚不成熟，或当事人欲将阶段化的谈判成果固定下来，赋予其法律约束力，同时又保留对最终是否完成交易的决策权，当事人基于交易安排会选择在本约合同订立前订立预约合同，以平衡交易风险。

预约合同订立并生效后，对当事人具有法律拘束力，当事人负有积极推进本约合同订立的义务。根据民法意思自治原则以及预约合同与本约合同在合同内容上的区别，当事人在预约合同项下，享有是否将交易推进到订立本约合同的决策权，即预约合同本身并不强人所难、强制订立本约合同。由此，当事人缔约意思自治的权利与预约合同项下当事人推进缔约的义务，通常难以识别、区分，在当事人因各种原因未订立本约合同的情况下，拒绝订立本约合同的一方是否构成违约也成为司法认定的难题。

审查当事人是否违反预约合同，关键是审查当事人是否已尽合理努力、遵守诚信磋商促成本约合同的订立。对此，应重点审查当事人在谈判订立本约合同的过程中所提出的条件是否合理。如果当事人所提条件不合理，从而导致本约合同未能订立，即可认定当事人未尽诚信磋商的义务，进而构成违反预约合同。具体何种条件是不合理，一般认为有以下几类：第一类是预约合同中已就本约合同部分合同内容、条款进行了明确约定，当事人在订立本约合同时提出明显背离预约合同约定的条件。第二类是预约合同中未涉及某项交易内容，但

通过合同解释、合同漏洞填补规则等可以从预约合同中推定出该交易内容或双方均认可的交易合理范围，而当事人在订立本约合同时提出的条件明显超出该合理范围，或有违相对方在订立预约合同时的预见利益。第三类是当事人提出的条件与本约合同订立本身无关，如将追加本约合同履行的担保方式，或将其他本属合同履行范畴的义务作为订立本约合同的条件。本案中，被告某实业公司即在预约合同之外，增设额外条件，以本约合同履行范畴内的筹集资金、支付对价义务作为本约合同订立条件，增加了交易相对方的需于本约合同订立前筹集资金的负担，并以此为由拒绝订立本约合同，其行为违背预约合同项下诚信磋商、积极推进订立本约合同的义务，构成违约，应依照预约合同约定的定金罚则承担违约责任。

编写人：上海市虹口区人民法院 范毅君

三、确认合同无效纠纷

4

非集体经济组织成员借名购买因旧村改造、新农村建设等
而建设的不改变土地性质的安置住房的行为效力认定

——张某诉史某确认合同无效案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终6393号民事判决书

2. 案由：确认合同无效纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某

被告(上诉人): 史某

【基本案情】

张某与史某华于2022年12月8日离婚。史某华与史某系亲姐妹关系。史某原为北京市密云区居民，现为北京市海淀区居民。

北京市昌平区某村村民委员会于2002年8月16日发布《致全体村民的一封信》，载明：村民购房，每人享有60平方米住房面积；独生子女和大龄未婚的独生子女，多享受20平方米的购房面积；如购买规定平方米数以外的楼房，

在新村有剩余的情况下每平方米2000元。

拆迁人某公司(甲方)与张某(乙方)于2002年12月3日签订《三期工程协议拆迁补偿协议书》,约定:乙方在拆迁范围内有正式房屋14间……双方同意实行货币补偿。张某随后选取了101室和301室房屋;购房款从拆迁补偿款中扣除。

张某于2004年12月31日向史某出具收条,载明“今收到史某房款壹拾陆万元整”。而某村村委会于2005年1月13日出具收据,载明:今收到张某交来购房款153868元。依照该村房屋登记表显示,该款所对应购买的房屋位置为102室(备注为“购买剩余楼房”。)

2005年4月1日,张某与史某约定张某将102室房屋卖给史某,史某于2004年12月31日已将这套房屋的房款全部金额壹拾陆万元整交给张某(见收据),待房屋可以过户时张某协助史某办理过户手续。而张某、史某华(卖方)与史某(买房人)又于2009年4月23日签订《协议》,约定张某、史某华夫妻二人将102号房屋卖给史某,并同意将房主姓名张某更改为史某。该协议中还有“同意、李某”的字样。史某称该协议是在去村委会办理更名手续时依照村委会的要求书写,李某系该村委会工作人员;但张某否认其与史某到村委会办理过更名手续。

现张某诉请双方于2005年4月1日签订的《购房协议》无效,要求史某返还102号房屋,称102号房屋系该村旧村改造过程中所建房屋,房屋现未办理产权证,只有本村村民才有权购买。而史某称102号房屋并非张某拆迁时所获得的房屋,而是该村在给村民分配完回迁安置房后所剩余的房屋,属于小产权房,购买人并不限定于本村村民。

【案件焦点】

张某与史某之间形成何种法律关系及其相应行为效力认定。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为:当事人订立合同,可以采用书面形式、

口头形式或者其他形式。本案中，张某主张其与史某签订购房协议，因而双方形成房屋买卖合同关系。但根据查明事实，张某系先收到史某的购房款后再到村委会交购房款并选定涉案房屋，其购买涉案房屋的时间晚于史某向其交纳购房款的时间，该情形与房屋买卖交易习惯并不一致，二人之间不具有房屋买卖的真实意思表示，故法院对张某主张双方系房屋买卖合同关系的主张不予采信。史某主张其委托张某代为购买涉案房屋，双方形成委托合同关系。但张某系以自己名义向村委会购房，史某在得知张某以自己名义交纳购房款后即拟定购房协议并与张某签订购房协议；协议中也未载明双方系委托关系。因此，双方并未形成委托合同关系。综合全案事实，史某系借用张某名义购买涉案房屋，双方事实上形成借名买房合同关系。

涉案房屋未经规划与建设审批，未办理房屋产权登记。房屋所在土地属于村集体所有的土地，非本集体经济组织成员无权取得或变相取得该集体土地使用权。史某非该集体经济组织成员，不具备购房资格，故双方的借名买房合同关系因违反法律、法规的强制性规定，应认定无效。民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。涉案房屋现由史某实际控制，应当向张某返还。因史某未在本案中提起反诉，房款返还和双方过错问题可以另案解决。

北京市昌平区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条、第一百五十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、张某与史某之间就位于北京市昌平区案涉102室成立的借名买房合同关系无效；

二、史某于本判决生效后三十日内将北京市昌平区案涉102室的房屋返还给张某；

三、驳回张某的其他诉讼请求。

史某不服，提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：认定双方成立借名买房合同关系，同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

因旧村改造、新农村建设等为节约集体土地但不改变土地性质而进行的安置住房，是集体经济组织成员基于特定身份关系而所享有的特定权利，非集体经济组织成员一般不具有购买资格。同时，基于房地一体原则，非集体经济组织成员以买卖或变相买卖的方式购买安置住房，实质是变相取得集体土地使用权，有可能损害集体经济组织利益。因此，该买卖合同的效力应当参照农村房屋买卖合同的原则处理。具体而言：

首先，审查是否为“同一农村集体经济组织成员”。《中华人民共和国农村集体经济组织法》第二条规定：“本法所称农村集体经济组织，是指以土地集体所有为基础，依法代表成员集体行使所有权，实行家庭承包经营为基础、统分结合双层经营体制的区域性经济组织，包括乡镇级农村集体经济组织、村级农村集体经济组织、组级农村集体经济组织。”关于“同一农村集体经济组织成员”的法律概念，实践中，其一般是指在本村有农业户籍的村民、农村集体经济合作社社员、经股份制改造的农村集体经济组织股东等人员。另外，因婚姻、升学、入伍等原因离开一直生活的村庄，变更户籍为居民，后又返回原村庄持续生活的，也可视为本集体经济组织成员。对于其他情形，可结合村规民约、村集体决议以及村集体开具的证明材料确认当事人是否属于本集体经济组织成员。

其次，农村房屋买卖合同以认定无效为原则，以认定有效为例外。非同一农村集体经济组织成员之间买卖农村房屋多表现为不同村村民之间或城镇居民和农村村民之间签订的农村房屋买卖合同。《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》指出，北京作为非试点地区，农民将其宅基地上的

房屋出售给本集体经济组织以外的个人，应认定该房屋买卖合同无效。

最后，此类案件成讼多缘于土地增值以及因土地征收、房屋拆迁将获得补偿安置等原因，出卖人受利益驱动而起诉。民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。在合同无效的原因方面，出卖人负有主要责任，买受人负有次要责任；在合同无效的处理上，应全面考虑出卖人因土地升值或拆迁、补偿所获利益，以及买受人因房屋现值和原买卖价格的差异造成损失两方面因素，平衡买卖双方的利益，避免认定合同无效给当事人造成利益失衡；对于买受人已经翻建、扩建房屋的，应对其添附价值进行合理补偿；买受人确实无房居住的，应予以妥善安置。

编写人：北京市第一中级人民法院 杜占石

合同纠纷中“最有利于被监护人原则”的理解与适用

—— 李甲诉李乙、李丙确认合同无效案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市丰台区人民法院(2023)京0106民初13972号民事判决书

2. 案由：确认合同无效纠纷

3. 当事人

原告：李甲

被告：李乙、李丙

【基本案情】

李某与周某夫妇共生育子女三人：李甲、李丙、李丁。周某于1997年8月19日死亡，李某于2021年3月3日死亡，李丁于2022年11月25日死亡。

经李丙申请，本院于2021年作出(2021)京0106民特889号民事判决书，判决：(1)李丁为限制民事行为能力人；(2)指定李丙为李丁的监护人。该判决书载明：“本院委托首都医科大学附属北京安定医院对被申请人李丁的民事行为能力进行鉴定，该机构出具医院精神疾病司法鉴定意见书，鉴定意见为：被鉴定人李丁诊断为中度精神发育迟滞，显著的行为缺陷，需要加以关注或治疗。受所患疾病影响，辨认能力削弱，应评定为限制民事行为能力。”

1805号房屋原系李某、李丁按份共有，二人各占50%份额。2021年12月6日，李丁、李丙以遗嘱继承纠纷起诉李甲，本院于2021年12月7日作出调解书，确认被继承人李某名下1805号房屋50%的份额由李丁继承。

2022年1月17日，出卖人李丁与买受人李乙签订《北京市存量房屋买卖合同》，载明：出卖人所售房屋为3号楼18层1805，建筑面积125.65平方米；该房屋成交价格为60万元。该合同出卖人及法定代理人处分别签有李丁、李丙的名字。当日，该房屋转移登记至李乙名下。李甲向本院提出诉讼请求：(1)判令李丙代理李丁与李乙于2022年1月17日签订的《北京市存量房屋买卖合同》无效。(2)案件受理费、保全费5000元及担保费7000元由被告承担。李乙、李丙辩称，原告所述房屋买卖情况属实，我们不同意原告的诉讼请求，理由如下：(1)原告主体不适格。原告并非案涉合同的当事人，且李乙系李丁的养子，原告既不是李丁的监护人，又不是李丁的第一顺序继承人，案涉合同有效与否与原告没有利害关系。李丁没有生育能力，为了以后能够有人给他养老送终，李丙和王某替李丁生一子李乙，李乙是李丁的养子。(2)案涉合同不存在合同无效的法定事由，应属合法有效。(3)监护人李丙代理被监护人李丁与李乙签署案涉合同，并未侵犯被监护人的利益。首先，李丁虽然是限制民事行为能力人，但在日常生活中完全有能力清晰、完整地表达自己的思想。与李乙签署案涉合同，将房屋过户至李乙名下，系由李丁本人提出，李丙只是代为签字，

且在过户过程中其本人也一同前往丰台区不动产登记事务中心。其次，李丁与李乙系养父子关系，李丁自李某去世后一直由李丙和李乙负责照顾其生活，共同居住在案涉房屋内。在房屋过户后，依然共同居住在该房屋，并未影响李丁对案涉房屋的居住使用。最后，李丙身体不好，原告远在广西，因此照顾李丁的“接力棒”势必要交到李乙手中，在此情况下，李丙代理李丁与李乙签订案涉合同，完全是出于维护被监护人的利益考虑。房屋过户后，方便李乙更好地照顾李丁，更好地管理使用案涉房屋。

【案件焦点】

明显不合理低价售卖被监护人财产的行为是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：依据《中华人民共和国民法典》第一百四十三条的规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（1）行为人具有相应的民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第二十二条规定，不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。本案中，李丁于2021年被宣告为限制民事行为能力人，仅可独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。根据鉴定意见记载，李丁诊断为中度精神发育迟滞，显著的行为缺陷。而房产买卖涉及价值较大，且本案涉案合同约定房屋价款仅为60万元，明显低于该房屋市场价值，李丁应不具备签订该合同的相应行为能力。且监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责，监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。本案中，李丙作为李丁的监护人，作为李丁的法定代理人在涉案合同中签字，并非为维护李丁的利益。现李甲要求确认2022年1月17日李丙代理李丁与李乙签订的《北京市存量房屋买卖合同》无效，具备事实及法律依据，本院予以支持。李甲要求李乙、李

丙负担保全担保费，缺乏依据，本院不予支持。

北京市丰台区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第二十二条、第三十五条第一款、第一百四十三条之规定，判决如下：

一、确认李丁与李乙于2022年1月17日签订的《北京市存量房屋买卖合同》无效；

二、驳回李甲的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

本案争议焦点为以明显不合理低价售卖被监护人财产的行为是否有效。

首先，监护人处分被监护人财产，要遵循最有利于被监护人的原则。如何理解最有利于被监护人的原则。从财产方面理解，《中华人民共和国民法典》规定了“监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产”的内容。判断监护人的处分行为是否为了被监护人的利益，应当以一个处于与监护人同等情境下的理性人的判断为标准，但不应以财产得失为唯一标准。监护人在保护被监护人的人身权利、财产权利及其他合法权益的过程中，要综合各方面因素进行权衡，选择最有利于被监护人的方案，采取最有利于被监护人的措施，使被监护人的利益最大化。本案中，监护人李丙以明显低于市场的价格售卖房屋，不管所得款项是否用于被监护人生活，均损害了被监护人利益，况且本案中李丙售卖房屋的理由并不合理，故其行为不符合最有利于被监护人的原则，应为无效。从监护人角度理解，该内容是对监护人法定代理权的法定限制。监护人如果不是为了被监护人的利益而以被监护人的名义处分其财产，超越了法定代理权限，应当认为构成了无权代理，该处分财产的行为对被监护人不发生法律效力，而应当由监护人自己承担相应的法律责任。

其次，尊重被监护人真实意愿的原则与被监护人原则应如何并行适用。一是凡是成年被监护人能够表达自己真实意愿的，应当依照其真实意愿处理监护事宜；成年被监护人不能正确表达自己的真实意愿的，也应当根据其利益推定其真实意愿，最大限度地按照其真实意愿处理监护事宜。二是保障并协助被监

护人独立实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为，监护人应当对该成年被监护人实施这类民事法律行为予以保障，并且协助完成。三是如果根据成年被监护人的智力和精神健康状况，其有能力独立处理的事务，应当让成年被监护人独立实施该民事法律行为，处理自己的事务，监护人不得干涉，要促进被监护人按照自己的意愿独立、正常生活。但如果该民事法律行为完全超出被监护人的行为能力，且所做行为可能发生的后果明显不利于被监护人，监护人应及时介入，遵循最有利于监护人原则处理该项事务。本案中，李丁虽为限制民事行为能力人，但诊断为中度精神发育迟滞，显著的行为缺陷，对于签署卖房合同而言，李丁应不具备签订该合同的相应行为能力，且售卖的价格明显低于市场价，不利于被监护人的利益，应属无效行为。

编写人：北京市丰台区人民法院 张倩 邵胜凯

四、债权人代位权纠纷

6

债权人代位权纠纷举证责任分配规则

—— 黄某诉吴甲、吴乙债权人代位权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省宁德市中级人民法院(2023)闽09民终1360号民事判决书

2. 案由：债权人代位权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 黄某

被告(被上诉人): 吴甲、吴乙

第三人: 陈甲、陈乙、林某

【基本案情】

2020年3月24日,福州市中级人民法院作出民事判决,判决陈乙、林某共同偿还黄某借款本金1723万元及利息(利息以1723万元为基数,自2019年1月16日起计至款项还清之日止,按月利率2%计算)。福州市中级人民法院于2020年7月13日立案执行,并于2022年5月10日裁定终结本次执行程序,执行标的为1723万元,未履行金额为1723万元。执行过程中,黄某发现陈乙于

2012年2月13日至2012年12月28日多次向吴甲转账合计1190万元并备注借款，陈甲于2013年1月9日至2013年3月12日向吴乙转账259万元，备注吴甲借款。黄某遂提起债权人代位权诉讼并提出如下诉讼请求：(1)判决吴甲向黄某偿还借款1449万元，以清偿福州市中级人民法院民事判决确定的陈乙、林某对黄某所负的资金债务。(2)判令吴乙在吴甲向黄某偿还借款1449万元中的259万元范围内承担连带偿还责任。

吴甲辩称其与陈乙之间不存在借贷关系，而是共同对外出借资金的合作关系，双方已经结清。吴乙辩称其与陈乙之间不存在借贷关系。第三人陈乙、林某提交书面答辩状，述称其与吴甲之间的债权债务关系已于2013年结清。

另查明：2012年5月2日至2013年5月31日，吴甲多次向陈乙转账合计661.4万元。2012年7月6日至2012年9月19日，吴甲向林某转账合计171.5万元，其中2012年7月6日转账40万元(备注陈乙还)，2012年7月26日转账80万元(备注林某还)，2012年9月19日转账51.5万元(备注陈乙还)。

证人郑某陈述，吴甲向郑某转账的680万元的款项系吴甲与陈乙通过吴甲的账户向其支付的投资款，款项已用于投资钢贸市场并已亏损。

【案件焦点】

陈乙、林某对吴甲、吴乙是否享有明确的到期债权。

【法院裁判要旨】

福建省宁德市蕉城区人民法院经审理认为：黄某主张陈乙、林某对吴甲、吴乙享有明确的到期债权，应对此承担举证责任。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条的规定，原告仅能提供证据证明款项支付事实，而未能提供借条、借据等债权凭证证明当事人存在借贷合意的，应当适用本条对双方当事人举证责任的规定，对案件事实作出认定。原告提交转账凭证以证明其主张后，被告需对所持反对主张提供证据。若被告对其反对主张提供了相应证据，使得待证事实的存在与否不能确定时，原告应进一步举证，回应被告提出的反对主张及相应证据。在原告不能提供更充分的

证据证明其主张的情况下，应承担举证不能的不利后果。本案中，黄某主张陈乙向吴甲出借借款1449万元，并提供了陈乙向吴甲转账1190万元及陈甲向吴乙转账259万元的转账凭证。吴甲主张其与陈乙之间不存在借贷关系，而是共同对外出借资金的合作关系，并提供了其与陈乙、林某、证人郑某的转账记录，并申请证人郑某出庭作证。吴甲提供的证据虽不足以达到确证其主张，但对于黄某主张的陈乙、林某与吴甲之间存在明确的债务关系已经起到对抗对方证据以及阻却对方事实形成的作用，使得本案待证事实无法确定。陈乙、林某作为当事人亦在答辩状中述称其与吴甲之间的债权债务关系已于2013年结清。对此，黄某主张吴甲与陈乙、林某之间的债务并未结清，应进一步提交证据予以补强，但其未能举证，故黄某所举证据不足以证明陈乙、林某与吴甲之间存在1449万元的借贷关系，本案债权人代位权不成立。

福建省宁德市蕉城区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百三十五条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百零八条之规定，判决如下：

驳回黄某的诉讼请求。

黄某不服一审判决，提起上诉。

福建省宁德市中级人民法院经审理认为：黄某提起本案债权人代位权诉讼，主张陈乙对吴甲、吴乙享有相应债权，对此其应承担相应举证责任，举证不能的，应承担不利后果。本案中，黄某所举证据未达到高度盖然性的证明标准，对次债务的存在主张无法令人形成内心确信，本院难以支持。

福建省宁德市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

债权人在执行过程中，常因查询债务人银行流水发现债务人对外转账的情

况，以债务人对外出借款项对第三人享有债权为由提起债权人代位权纠纷，主张债务人对第三人享有债权，从而要求第三人清偿债务。如何在审判中明确债权人的举证责任分配，引导当事人依法维权，是本案中值得研究探讨的重点问题。

《中华人民共和国民法典》第五百三十五条规定：“因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。”债权人代位求偿权的成立应符合以下要件：一是债权人对债务人享有确定的合法到期债权；二是债务人对次债务人享有确定的合法到期债权；三是债务人怠于行使其对次债务人的债权或与债权有关的从权利；四是债务人对次债务人的权利，不属于专属于债务人自身的权利。主债务和次债务的成立是债权人代位求偿权成立的前提。此类案件常因债务人不到庭参加诉讼，导致次债务是否成立成为案件的争议焦点。对此债权人作为主张一方应当承担举证责任。

关于次债务是否成立。若债权人仅提供金融机构的转账凭证以证明其主张，未能提供借条、借据等债权凭证证明当事人存在借贷合意的，应当适用《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任”规定对双方当事人进行举证责任分配，从而对案件事实作出认定。债权人提交转账凭证以证明其主张后，债务人或次债务人需对所持反对主张提供证据。若债务人或次债务人对其反对主张提供了相应证据，即使该证据的证明力难以达到确证案外其他债权债务关系不存在，但已使得债权人的待证事实真伪不明的情况下，需要债权人进一步举证，回应债务人或次债务人提出的反对主张及相应证据。在债权人不能提供更充分的证据证明其主张的情况下，应由债权人承担举证不能的不利后果。

